

한국승강기안전공단 상임감사

통 보

제 목 국민신문고 접수 건에 대한 조치 통보
소 관 부 서 ♣지사
조 치 부 서 ♣지사
관 련 직 원 △급 ○○○ (사번: 00000000, 생년월일: 0000. 00. 00.)
내 용

1. 사건 개요

위 관련자는 '00. 00. 00.부터 '00. 00. 00. 감사일 현재까지 ♣지사에서 승강기 검사 담당자로 근무하면서 관내 승강기 설치검사 및 안전검사(정기검사, 수시검사, 정밀안전검사)등 법정 검사업무를 수행하고 있다. 이후, '00. 00. 00. 국민신문고를 통해 승강기 검사업무처리 및 민원 응대에서 부적절한 언행을 하였다는 신고가 접수되어 사실 여부 확인과 관련 규정 위반 여부 등 필요한 후속조치 마련을 위해 감사를 실시하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

행정안전부 고시 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제18조의 2(검사방법 표준화)에 따르면, 행정안전부장관은 검사방법 표준화 업무를 공단 이사장으로 하여금 수행하게 할 수 있으며, 공단 이사장은 검사방법 표준화를 위하여 협의체를 분기별로 구성·운영하고 이해관계자의 의견을 수렴하여야 한

다. 또한 협의체 운영 결과를 공단 홈페이지를 통해 안내하여야 한다.

공단 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」 제14조에 따르면 검사자는 검사종류별(설치검사, 정기검사, 수시검사, 정밀안전검사) 안전검사기준에 따라 검사를 실시하여야 하며 해당 승강기의 종류 등을 파악하여 적용기준 등을 숙지하여야 한다.

아울러 「복무규정」 제4조 및 제5조에 따라 직원은 법령과 공단 내규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하며 예절과 규율을 준수하며 친절·공정·신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다.

따라서, 검사자는 안전검사기준 및 검사방법 표준화 기준을 숙지하여 이를 정확히 적용하고, 관련 법령과 내규를 준수하여 친절·공정·신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 검사방법 표준화 적용 혼선에 따른 반복적 정정

관련자는 0000년 00월부터 0000년 00월까지 수행한 수시검사 과정에서 검사방법 표준화 기준 적용 시 다음과 같이 지적사항을 정정한 사례가 확인되었다.

첫 번째, A현장(검사일 0000. 00. 00.) 승강기 수시검사 시 카 내 모니터를 별도의 LCD 모니터로 판단하여 전자기 적합성(EMI)¹⁾ 인증자료 제출을 요구하고 조건부 합격 처리하였으나, 이후 해당 설비가 위치표시기 겸용으로 확인되어 적용 대상이 아닌 것으로 정정된 사실이 있다.

1) EMI(Electromagnetic Interference)의 약자로, 전자기기가 내보낸 전자파가 다른 기기의 정상 동작에 영향을 주는 여부를 확인하기 위해 승강기 카내 광고용 모니터를 설치하는 경우에는 전자파 적합성 기준에 적합한 제품을 사용하도록 하고 있다.

다만, 검사 당시 해당 모니터가 미작동 상태로 용도를 명확히 확인하기 어려운 상황이었으며, 관련자는 해당 내용 확인을 위해 신고자와 전화 통화 12회, 문자 5회 등 지속적으로 소통한 것으로 확인된다. 또한 '21년 제3차 검사방법 표준화 결과²⁾에 따라 자료 제출 요구 자체는 당시 상황에서 타당한 측면이 있었던 것으로 보인다. 아울러 해당 모니터의 실제 용도와 적합 여부에 대한 증명은 제조사가 수행하여야 하며, 검사자는 현장에서 해당 적합 여부를 확인하는 것이 타당하다. 한편, 해당 건의 확인이 처리 기한 만료일에 임박하여 이루어진 것은 제조사(신고자)의 대응 지연과 당사자 간 의사소통 과정의 인식 차이가 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

두 번째, B현장(검사일 0000. 00. 00.) 승강기 수시검사 시 발생한 건으로 관련자는 카 내부 및 카 위에 소방 구조용 사다리를 포함하여 일부 사항을 지적³⁾ 하였으나, 해당 현장은 카 체대를 재사용하는 부분 교체 현장으로 종전 검사기준을 적용하여 카 내부 및 카 위 사다리 설치는 제외 가능 대상이었으나 관련자는 이를 2016년 제1차 표준화⁴⁾를 확대 해석하여 설치 대상으로 오인한 것으로 보인다. 한편, 수시검사는 기존 승강기에 대해 제원 변경 또는 일부 부품을 교체하는 경우 실시하는 검사로서 원칙적으로 최신 안전검사기준을 적용하는 것이 타당하나, 전체 교체가 아닌 경우에는 설비 구성상 최신 안전검사기준의 적용이 불가능한 사항이 발생할 수 있어 예외적으로 종전 안전검사기준이 적용될 수 있

2) '21년 제3차 표준화 결과, 카내 LCD모니터를 신규 승강기에 설치하는 경우 제조사는 해당 기기 및 설비가 새로운 승강기 안전기준에 적합함을 증명하여야 한다.

3) 3호기: 도어 이탈방지장치, 비상가이드슈 설치 안됨, 안전인증표시 없음, 카외부 구출수단 설치 안됨, 카내 사다리, 카상부 사다리 설치 안됨

4) 비상용 엘리베이터 수시검사 적용 범위: 비상용 엘리베이터 검사기준은 비상 상황 시 소방관의 소방 활동을 원활히 하기 위한 규정으로 소방관의 이용 시 혼선이 없도록 종전 검사기준이나 개정 안전기준 중 하나의 기준(시스템)으로 적용되어야 함. 그러나 교체 범위가 카 구조(카 체대+카 패널)와 제어패널이 동시에 교체되지 않는 경우 종전 검사기준 적용이 가능함

다. 이와 같이 승강기 부품의 부분 교체와 기존 설비의 재사용이 혼재된 경우에는 적용 기준 판단에 일정한 해석의 여지가 발생할 수 있다. 따라서 본 건은 안전검사기준 적용 과정에서의 해석상 확인이 필요하였던 사안으로 볼 상당한 이유가 있는 것으로 판단된다. 또한, 관련자는 본 사안에서 검사총괄실과 지사 내부 검토, 타 지사 사례 확인 등을 거쳐 적용 제외로 정정하였으며, 0000. 00. 00. 최종 합격 처리하였다.

세 번째, C현장(검사일 0000. 00. 00.) 승강기 수시검사 시 발생한 건으로 관련자는 피트 수동운전 조작반 설치를 종전 표준화 기준과 혼동하여 적용 대상으로 판단하였으나, 현장에서 신고자와 기술적 내용을 공유하고 상호 확인하는 과정에서 적용 대상이 아님이 확인되어 별도의 지적 없이 정상적으로 합격 처리되었다.

이와 같이 부분 교체하는 수시검사 현장에서 검사방법 표준화 적용 기준을 확인하는 절차와 지적사항에 대한 정정이 반복되면서 신고자에게 일정 수준의 부담으로 인식될 수 있었던 것으로 보인다.

다만, 첫 번째 현장의 경우 검사 당시 상황을 고려할 때 관련자의 자료 요구에 상당 부분 타당성이 있으며, 수차례 통화 및 문자 등을 통해 해결을 위해 지속적으로 노력한 것으로 확인된다. 또한, 두 번째 현장에서도 기준 해석의 확인 과정이 필요하였던 것으로 보이며, 다양한 경로를 통해 사실관계를 확인하는 등 사안 해결을 위해 노력한 점이 인정되며, 결과적으로 세 현장 모두에서 정정 내용을 반영하여 정상적으로 합격 처리된 것으로 확인된다.

나. 보복성 검사 및 행동강령 등 규정 위반 의혹에 대한 판단

관련자는 수시검사 현장의 검사방법 표준화 기준을 적용하는 과정에서 해석상 확인이 필요하였던 것으로 인정되며, 그로 인해 검사기준을 상호 확인하는 절차가 반복되면서 신고자에게 업무상 부담 및 심리적 불편으로 인식하도록 하였고, 소통 과정에서 불필요한 표현으로 인한 오해를 유발하여 행정 신뢰를 저하시킬 우려가 있었던 것으로 판단된다.

한편, 신고자는 위와 같은 행위가 「행정절차법」 제4조에 따른 신의성실 원칙 및 공단 임직원 행동강령 위반에 해당한다고 주장하나, 관련자의 행위는 기준 적용 과정에서의 해석상 확인 절차로 보이며, 각 사안에 대하여 ■실 및 지사 내부 검토, 타 지사 사례, 제조사 등을 통해 사실관계와 기준을 확인하고 사후 정정하는 절차를 거친 사실이 확인된다. 이는 고의적인 부당 처리라기보다는 기준 해석의 적용 여부 확인 및 기준 적용의 복잡성에서 비롯된 것으로 판단된다.

또한 관련자의 일부 발언⁵⁾은 표현 방식이 다소 직설적으로 전달되어 상대방이 압박감으로 받아들인 것으로 보이나, 해당 내용은 대면 없이 전화 및 문자 등을 통해 이루어진 것으로 비대면 상황의 특성상 표현이 다소 직설적이거나 강하게 인식될 여지가 있으나, 그 내용과 경위를 종합할 때 사회 통념상 허용 범위를 벗어나는 폭언·인격 모독 또는 권한 남용 행위로 보기는 어렵다.

따라서 본건을 관련자의 보복성 검사 또는 고의적인 괴롭힘으로 단정하거나 행동강령 위반 또는 신의성실 원칙 위반 등으로 단정하기는 어려운 것으로 판단된다. 다만, 제보된 현장에서 적용 기준 확인 및 해석 과정 중 사후 검토를 통해

5) 관련자는 신고자와 업무와 관련된 소통 과정에서 “이번에는 내가 확인하고 왔다”, “이거 AI 돌린 거죠?”, “내가 알아보라고 하지 않았느냐?”, “내 얘기를 자꾸 막아요” 등의 표현을 사용한 사실이 확인된다.

일부 판단을 정정한 사실이 확인된다. 이 과정에서 신고자에게 행정적 부담이나 불편을 초래하였을 가능성이 있으며, 의사 전달 과정에서 일부 표현 또는 신고자에게 오해나 압박으로 인식될 소지가 있었던 것으로 보인다. 따라서 향후 민원 응대 및 검사 수행 과정에서는 이해관계자에 대한 표현 및 설명 방식에 보다 신중을 기할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관련자 의견 및 검토 의견 관련자는 수시검사 과정에서 일부 판단이 이후 정정된 사실이 있음을 인정하였으며, 이는 수시검사 시 교체 범위에 따른 의무 설치 부품 적용 기준이 복잡하여 현장에서 추가 확인이 필요했기 때문이라고 진술하였다. 또한 관련 기준에 대하여 다양한 경로로 확인하고 정정하였음을 진술하였으며, 특정 업체에 불이익을 줄 의도는 없었고, 기준 확인을 위한 업무 수행 과정이었다고 진술하였다.

이에 대하여 검토한 결과, 관련자는 검사방법 표준화 기준에 대하여 해석상 확인이 필요하였던 것으로 인정되며, 그 과정에서 일부 판단이 사후 정정되는 사례가 반복됨에 따라 신고자에게 일정 수준의 부담으로 인식될 수 있었던 것으로 보인다. 또한 민원 응대 과정에서 일부 표현이 다소 직설적으로 전달될 여지가 있었던 만큼, 향후 보다 신중한 민원 응대가 요구되는 것으로 판단된다.

다만 신고자가 주장하는 보복성 검사, 갑질 또는 인격 모독, 행동강령 위반 여부 등에 대해서는 이를 객관적으로 입증할 만한 정황은 확인되지 않았으며, 민원 응대 과정에서 사용된 일부 표현 또한 사회 통념상 명백한 인격 모독이나 위법행위에 해당한다고 보기는 어려운 것으로 판단된다.

따라서 관련자에게 향후 유사 사례의 재발 방지를 위하여 민원 응대 역량

강화 교육을 하도록 **통보** 조치하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

조치할 사항 ♣지사장은 △급 ○○○에게 관련 유사 사례의 재발 방지를 위하여 민원 응대 역량 강화 교육을 실시하시기 바랍니다. (**통보**)